



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
VIGESIMO QUINTO JUZGADO LABORAL PERMANENTE**

EXPEDIENTE : 21533-2025-0-1801-JR-LA-25  
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO  
JUEZ : OSORIO VALLADARES MERY  
ESPECIALISTA : UBILLUS PAREDES, RONALD CROMWELL  
DEMANDADO : AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
CHIMOY GARCIA, GUSTAVO ALFREDO  
DEMANDANTE : SUNEDU

**RESOLUCIÓN NÚMERO DOS**

Lima, 21 de mayo de 2026

Dando cuenta en la fecha por la sobrecarga del juzgado.  
Al escrito presentado por el tercero Alfredo Chimoy García el 19 de diciembre; con lo anexado: A lo solicitado; ÉSTESE a la Resolución N°01, que lo incorpora como tercero con interés.

A otro escrito presentado por el tercero Alfredo Chimoy García el 20 de diciembre; con lo anexado: No, estando como demandante en este proceso; no resulta procedente su solicitud.

Al escrito presentado por el Procurador Publico de la demandada SERVIR el 08 de enero; con las copias anexadas; *Al principal*: Téngase por apersonado al proceso, y presente su domicilio procesal en la casilla física que señala, así como su casilla electrónica. Y, habiendo cumplido con contestar la demanda dentro del término de ley, y advirtiéndose que esta reúne los requisitos que establece el artículo 442 del C.P.C: **TENGASE POR CONTESTADA LA DEMANDA**, con el medio probatorio ofrecido. *Al primer otrosi*: Téngase por delegadas las facultades de representación a favor de los abogados que designa. *Al segundo otrosi*: Téngase por autorizadas a las personas que señala para los fines que indica.

Al escrito presentado por el tercero Alfredo Chimoy García el 15 de mayo; Al principal:  
Téngase presente lo informado. *Al otrosí:* Téngase por anexo lo que indica.

Y, Atendiendo al estado del proceso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584; se procede a Sanear el proceso, fijar los puntos controvertidos y admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos.

#### **I- SANEAMIENTO PROCESAL:**

**PRIMERO:** Que, el saneamiento procesal es la institución jurídica en la que el Juez debe limpiar el proceso judicial de cualquier vicio, error, nulidad que pudiera presentar la relación jurídica procesal, en este estado del proceso es el segundo filtro por la que pasa la demanda para evitar nulidades posteriores.

**SEGUNDO:** Que en este estado corresponde declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso.

**TERCERO:** Advirtiéndose que en el presente proceso no existe vicio alguno durante su tramitación, concurriendo los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, no habiéndose deducido excepción ni defensas previas; se resuelve **DECLARAR** la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes, en consecuencia, **SANEADO** el proceso.

**II- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.** - De lo actuado en el proceso se establece como puntos controvertidos los siguientes:

1.- Determinar si corresponde declarar la **Nulidad de la N° 002802-2025-SERVIR/TSC-Primera Sala**, de fecha 27 de junio del 2025, que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N°00350-2024-SUNEDU-SG-ORH.

2.- Determinar si corresponde **se restituya la vigencia de la Carta N°00350-2024-SUNEDU-SG-ORH**, del 16 de diciembre del 2024.

3.- Determinar si corresponde **se declare inejecutable la reposición** del vínculo laboral de **Gustavo Alfredo Chimoy García**, como servidor civil contratado (CAS) a plazo indeterminado en el cargo que desempeñaba en la SUNEDU.

**III- ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:** Habiéndose ofrecido prueba documental, se admiten las ofrecidas en el escrito de demanda, así como el ofrecido en los escritos de contestación de demanda; teniéndose presente su mérito al momento de resolver. Y, no siendo necesaria la actuación de ninguno de los medios probatorios ofrecidos, se prescinde de la Audiencia de Pruebas, en consecuencia: PASE el expediente para SENTENCIAR.

Y, no habiendo la parte demandante cumplido con lo requerido; **REITÉRESE** a que cumpla con **señalar su domicilio procesal físico** en la ciudad de Lima, constituida por la casilla judicial del Colegio de Abogados al que pertenece, ello conforme se encuentra señalado en el artículo 158 del Código Procesal Civil, dado que los domicilios procesales (físicos) de los abogados ya no pueden ser estudios jurídicos o domicilios particulares, sino casillas judiciales de la Corte Superior de Justicia o del Colegio de Abogados respectivo.

Avocándose al conocimiento del presente proceso la señora juez que suscribe por disposición superior.